Contrato de Revenda de Placas e Uso da Plataforma Avalia Sales

Contrato de adesão. Os dados da Revendedora vêm do cadastro na Plataforma e do registro da assinatura eletrônica.

1. PARTES

AVALIA ONE NEGÓCIOS CORPORATIVOS LTDA, nome fantasia Avalia 360, CNPJ 68.715.987/0001-64, com sede na Av. Princesa Isabel, 1331, Casa 1, Tabajaras, Uberlândia/MG, CEP 38400-192, e-mail comercial@avaliaone.com.br, doravante **AVALIA**.

REVENDEDORA: a pessoa jurídica identificada pela razão social, CNPJ, endereço e representante legal informados no cadastro da Plataforma, que assina este contrato pela D4Sign. O cadastro e o registro da assinatura fazem parte deste contrato.

2. DEFINIÇÕES

Termo	Significado
Plataforma	O sistema Avalia Sales, acessado pela internet, em que a Revendedora faz pedidos, gerencia a equipe e registra as vendas.
Placa	Peça física com QR Code e etiqueta NFC, identificada por um código único, que leva quem a lê a um destino na internet.
Destino	O endereço aberto pela leitura da Placa, em geral a página de avaliação do negócio no Google ou um link indicado pelo Cliente Final.
Lote	Conjunto numerado de Placas despachado para um pedido da Revendedora.
Cliente Final	Quem compra a Placa da Revendedora para usar no próprio negócio.
Vendedor	Pessoa da equipe da Revendedora com acesso à Plataforma para vender.
Taxa de Serviço	O valor devido à AVALIA sobre cada venda e renovação paga, descrito na cláusula 6.

3. OBJETO

3.1 Este contrato regula a compra de Placas pela Revendedora, a revenda delas a Clientes Finais e o uso da Plataforma.

3.2 A revenda não é exclusiva. A AVALIA pode ter outras revendedoras, inclusive na mesma região, e vender diretamente.

3.3 Este contrato não cria vínculo societário, de emprego, de representação comercial ou de franquia entre as partes.

4. PEDIDO E ENTREGA DAS PLACAS

4.1 A Revendedora compra Placas em pacotes, pelos preços e quantidades publicados na Plataforma no momento do pedido. Cupom de desconto vale nas condições informadas nele.

4.2 O pedido é pago antes do envio, pelos meios oferecidos no checkout. A AVALIA despacha o Lote depois da confirmação do pagamento e informa o número do Lote por e-mail.

4.3 A Revendedora ativa o Lote na Plataforma ao recebê-lo. Com a ativação, as Placas passam a ser da Revendedora e ela responde pela guarda delas.

4.4 Placa com defeito de fabricação informado em até 7 dias da ativação é trocada pela AVALIA sem custo.

4.5 A AVALIA não entrega Placas em consignação à Revendedora. A Revendedora pode consignar Placas aos próprios Vendedores pela Plataforma, sob responsabilidade dela.

5. VENDA AO CLIENTE FINAL

5.1 A Revendedora define a própria tabela de preços na Plataforma. A Plataforma não registra venda abaixo da tabela.

5.2 A Placa vendida fica ativa por 12 meses contados da venda, com mais 30 dias de carência. A renovação estende a validade por mais 12 meses, pelo valor definido pela Revendedora dentro dos limites da Plataforma.

5.3 A Revendedora informa ao Cliente Final o prazo de validade, a renovação e o Destino escolhido, e cadastra os dados do Cliente Final corretamente.

5.4 A Revendedora orienta o Cliente Final a não oferecer desconto, brinde ou outra vantagem em troca de avaliação, nem pedir avaliação falsa, conforme as políticas do Google. A AVALIA pode suspender a Placa usada em desacordo com essas políticas ou com a lei.

5.5 É proibido apontar a Placa para Destino ilegal, enganoso, ofensivo, que imite outra empresa ou que colete dados de forma indevida.

6. RECEBIMENTO E TAXA DE SERVIÇO

6.1 O pagamento do Cliente Final é recebido pelo Pagar.me, com divisão automática do valor (split) entre a AVALIA e a Revendedora. A Revendedora mantém conta de recebedor no Pagar.me e aceita os termos dele.

6.2 A Taxa de Serviço é de 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento) do valor bruto de cada venda e renovação paga, retida no split no momento do pagamento.

6.3 As tarifas do Pagar.me sobre a transação são pagas pela Revendedora.

6.4 Na venda ou renovação recebida fora do Pagar.me e registrada na Plataforma, a Taxa de Serviço continua devida e é paga pela Revendedora na forma e prazo informados pela AVALIA.

6.5 Estorno ou cancelamento de pagamento feito pelo Pagar.me desfaz a Taxa de Serviço daquela transação.

6.6 A AVALIA pode alterar preços de pacotes e a Taxa de Serviço com aviso de 30 dias pela Plataforma ou por e-mail. A alteração não atinge pedidos pagos nem vendas feitas antes dela.

7. EQUIPE E COMISSÕES

7.1 Os Vendedores são da Revendedora. A Revendedora cadastra, orienta e responde por eles, inclusive pelos atos praticados com o acesso à Plataforma.

7.2 A comissão dos Vendedores é definida e paga pela Revendedora. A Plataforma calcula e registra os valores, mas a AVALIA não paga comissão nem responde por ela.

7.3 Nada neste contrato cria vínculo entre a AVALIA e os Vendedores.

8. PLATAFORMA

8.1 A AVALIA concede à Revendedora, durante este contrato, o direito de uso da Plataforma, pessoal e intransferível.

8.2 A Revendedora mantém a senha dos usuários em sigilo e avisa a AVALIA sobre acesso indevido assim que souber. Recomenda-se ligar o segundo fator de acesso.

8.3 A AVALIA mantém a Plataforma no ar com esforço razoável e pode fazer manutenção programada, avisada com antecedência sempre que possível. A leitura das Placas vendidas é tratada como prioridade.

8.4 A Revendedora pode exibir a própria marca na Plataforma. A Plataforma, o código, o desenho das Placas e as marcas da AVALIA continuam da AVALIA. A Revendedora pode usar a marca AVALIA só para divulgar as Placas, nos termos que a AVALIA indicar.

8.5 O atendimento à Revendedora é feito pelo chat da Plataforma e pelo e-mail comercial@avaliaone.com.br.

9. DADOS PESSOAIS

9.1 Nos termos da Lei 13.709/2018 (LGPD), a Revendedora é controladora dos dados pessoais dos Clientes Finais e da própria equipe. A AVALIA é operadora desses dados e os trata só para prestar o serviço da Plataforma e cumprir obrigação legal.

9.2 A AVALIA é controladora dos dados da Revendedora e dos representantes dela, usados para cadastro, contrato, pedidos e cobrança.

9.3 A Revendedora coleta só os dados necessários, informa o Cliente Final sobre o tratamento e atende os pedidos dos titulares. A Plataforma oferece exportação e anonimização dos dados do Cliente Final.

9.4 A AVALIA adota medidas de segurança adequadas e comunica à Revendedora, em prazo razoável, incidente de segurança que afete os dados que ela controla.

9.5 Os dados podem ser compartilhados com fornecedores necessários ao serviço, como hospedagem, envio de e-mail, pagamento e assinatura eletrônica.

9.6 Ao fim do contrato, a AVALIA guarda os dados pelo prazo exigido em lei e, depois, elimina ou anonimiza o que não precisar manter.

10. RESPONSABILIDADE

10.1 Cada parte responde pelos danos que causar à outra por descumprimento deste contrato.

10.2 A AVALIA não responde por falha de serviços de terceiros que ela não controla, como Google, operadoras de telefonia, Pagar.me e o aparelho de quem lê a Placa, nem pelo conteúdo do Destino escolhido.

10.3 A Revendedora responde perante o Cliente Final pela venda que fizer, inclusive nos termos do Código de Defesa do Consumidor quando aplicável.

10.4 A responsabilidade da AVALIA por perdas diretas fica limitada ao valor pago pela Revendedora em pedidos de Placas nos 12 meses anteriores ao fato, salvo dolo ou culpa grave.

11. VIGÊNCIA E ENCERRAMENTO

11.1 Este contrato vale por prazo indeterminado, a partir da assinatura.

11.2 Qualquer parte pode encerrá-lo sem multa, com aviso de 30 dias por escrito.

11.3 A parte inocente pode encerrá-lo na hora se a outra descumprir obrigação deste contrato e não corrigir em 10 dias do aviso, ou em caso de fraude, uso ilícito da Plataforma ou falência.

11.4 Encerrado o contrato, as Placas já vendidas continuam funcionando até o fim da validade, e as obrigações de pagamento pendentes continuam devidas. A Revendedora deixa de fazer pedidos e vendas novas.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 As partes aceitam a assinatura eletrônica pela D4Sign como válida, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória 2.200-2/2001.

12.2 Avisos entre as partes são feitos pelo e-mail cadastrado na Plataforma ou pelo chat dela.

12.3 A Revendedora não pode ceder este contrato sem concordância por escrito da AVALIA.

12.4 Tolerância com descumprimento não altera o contrato. Cláusula inválida não afeta as demais.

12.5 Fica eleito o foro da comarca de Uberlândia/MG para resolver questões deste contrato.

AVALIA ONE NEGÓCIOS CORPORATIVOS LTDA	**REVENDEDORA**
Representante legal	Representante legal, conforme o cadastro

Assinado eletronicamente pela D4Sign. O registro com data, hora, IP e identificação de cada signatário é anexado pela D4Sign ao final deste documento.